



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1728/2022
מס' בקשה: 5/480/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים:	1.	שיינמן נאוה
(התובעים)	2.	ברעם אסא
	3.	קוסטליץ גילה
	4.	פוליקר ליאון יהודה
	5.	גולדשמיד טל
	6.	ירושלמי זליג
	7.	ירושלמי שרה
	8.	וקס יואל

באמצעות ב"כ: עו"ד מאירסדורף ישי
מנחם בגין 144 תל אביב
טל': 0525852221 פקס: 036114977
דוא"ל: yshayyshay@gmail.com

נגד

המשיבות:	1.	אגמון ישראל
(הנתבעות)		באמצעות ב"כ: עו"ד קניאל מרדכי
		ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511
		טל': 036121664 פקס: 036121663
		דוא"ל: moti@kaniel.co.il

2. קירן נילי

באמצעות ב"כ: עו"ד תותחני יעל

אחד העם 9, תל אביב - יפו

טל': 0547946858 פקס: 035166430

דוא"ל: yaeltOTHany.adv@gmail.com



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1728/2022
מס' בקשה: 5/480/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלטה

1. בקשה לתיקון טעות בפסק דין.
2. ביום 25.3.2026 ניתן פסק דין בהליך העיקרי, שעניינו מתן צו המאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה בבית משותף ברחוב בילטמור 7 בתל אביב יפו, בהתאם להוראות חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008.
3. כנטען בבקשה, בפסק הדין נפלו טעויות הן "ביחס לתמורה העודפת בגין העלייה בקומות של שיינמן", הן "השמטה מקרית של הפחתת 4 מ"ר מדירת שיינמן", אשר בהלימה לתיקונן יש לתקן טבלאות התמורה ולהעמיד הפיצוי הכספי על סך כולל של 212,165 ש"ח, לכל אחת מהמשיבות, חלף סכום הפיצוי הכספי שנקבע בפסק הדין בסך של 263,214 ש"ח, לכל אחת מהמשיבות.
4. המשיבות התנגדו לבקשה.
5. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
6. כאמור בהחלטה מיום 30.4.2026, עקרון הוא בשיטת המשפט בישראל כי עם מתן פסק הדין מסיים בית המשפט מלאכתו וממצה סמכותו, בבחינת סופיות הדיון. לאחר מתן פסק הדין, אין בידי בית המשפט להידרש לנושא ההתדיינות, להוסיף על החלטתו, לגרוע ממנה או לתקנה, אלא במסגרת המותרת לו על פי חוק, והיא בגדרי תיקון טעות, כמשמעותה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 או במסגרת הבהרה הניתנת על-ידי בית המשפט לפסק הדין לצורך ביצועו על פי בקשת ראש ההוצאה לפועל, מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (ראו גם: ע"א 9085/00 שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ, פ"ד נז(5) 462, 475 (2003); ע"א 9357/09 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' עמיר, פסקה 5 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (10.3.2010)).
7. בהתאם להוראת סעיף 81 לחוק בתי המשפט, רשאי בית המשפט לתקן טעות בפסק דין שעניינה בשיבושים טכניים: "טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1728/2022
מס' בקשה: 5/480/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה". דהיינו, טעויות שהן טכניות באופיין. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, אין במסגרת זו כדי להסמיך את בית המשפט להוסיף עניינים מהותיים הקשורים להכרעה השיפוטית, לגרוע עניינים כאלה או לתקנם לאחר סיומה, אלא בהסכמת הצדדים. כל זאת, מטעמי יעילות וחסכון במשאבי שיפוט, שתכליתם דיוק תוצאת ההליך המשפטי על מנת שתשקף נכונה את שהתכוון לו בית המשפט (ראו גם: רע"א 4584/24 בוטיק שימור מבנים בע"מ נ' מ.ע.ג.ן יעוץ וניהול נכסים בע"מ, פסקה 16 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (10.2.2025); רע"א 8677/23 אסרף נ' מלול, פסקאות 15 ו-19 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.3.2024); רע"א 2553-01-25 דויטש נ' נ. רבינוביץ' בניין והשקעות בע"מ, פסקה 10 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.3.2026)).

8. במיושם לענייננו, התיקונים המבוקשים אינם נוגעים לשיבושים טכניים שנפלו בפסק הדין אלא לעניינים מהותיים העומדים בבסיס ההכרעה השיפוטית.

9. בהתייחס לטעות הנטענת בנוגע לתמורה עודפת של דירות שניימן בשל עליה בקומות, טענו המבקשים כי "פסק הדין התייחס למספרי הקומות על פי הרישום, תוך התעלמות מהנתון המכריע שהובא בחוות דעתו של המומחה מערבי בדבר מבנה המפלסים המפוצלים בבניין הקיים. התעלמות זו הובילה לחישוב 'קפיצה' של שלוש קומות עודפות במקום שתי קומות בלבד כפי שעולה מחישוב המפלסים במדויק", כך לשון הבקשה. בתוך כך, טענו המבקשים כי נתונים עובדתיים כפי שבאו בבקשה "מובילים למסקנה כי העלייה הפיזית הכוללת של שיינמן בקומות שונה מזו שחושבה בפועל בפסק הדין, שכן יש למדוד את ה'קפיצה' מהמפלס הפיזי הקיים (0.5 ו-1.5) ולא מהקומה הרשומה". "חישוב שגוי של מיקום הקומה בבניין הנוכחי" ביחס לדירות שיינמן, כך לשון הבקשה, אינו בגדר טעות כהגדרתה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט. אין המדובר בשגגה חישובית שבאה בפסק הדין, אלא בהשגת המבקשים על קביעות עובדתיות העומדות בבסיס חישוב זה. כטענת הנתבעות, טעות בחישוב אינה טעות באופן החישוב. מקומה של זו להתברר בהליך ערעור, כמקובל. מבלי לגרוע מן האמור, אוסיף כי סבורני שלא נפלה טעות בעניין זה בפסק הדין מן הטעמים כמפורט בתגובות המשיבות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1728/2022
מס' בקשה: 5/480/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. אין חולק, כי בפסק דין הגעתי לכלל מסקנה כי לשינמן תמורה עודפת בשל עליה של 3 קומות ביחס לאחת משתי הדירות שבבעלותה בבית המשותף. ציון הספרה '2' בחישוב אריתמטי המופיע בסוגריים בסעיף 155 לפסק הדין, חלף הספרה '3' המשקפת התמורה העודפת מושא מסקנתי בעניין זה, עניינו שגגה טכנית (טעות הקלדה). זאת, אף בשים לב כי אין חולק ששווי התמורה העודפת, כמצוין במפורש בפסקה זו בפסק הדין בסך של 271,344 ש"ח, משקף התמורה העודפת בגין עליה של 3 קומות. לפיכך, הנני להורות אך תיקון טעות הקלדה זו, כך שחלף הספרה '2' המופיעה בסוגריים בשורה השניה בפסקה 155 לפסק הדין, תבוא הספרה '3'.

11. בהתייחס לטעות הנטענת בדבר "השמטה מקרית של הפחתת 4 מ"ר מדירת שינמן", טענו המבקשים כי המדובר ב"נתון עובדתי מוסכם ומחייב, אשר הוכרע והוסכם עליו במפורש במהלך הדיון מיום 18.9.2024". עוד כנטען, "מדובר בהצהרה, הבהרה והתחייבות של ב"כ המבקשים, לפיה בהתאם לתכניות העדכניות שהוגשו לעיריית ת"א ... דירת התמורה של שינמן בתת חלקה 7 הינה בשטח של 83.75 מ"ר ולא 88 מ"ר". כלשון המבקשים, הצהרה זו "מהווה חלק בלתי נפרד מהתשתית העובדתית המוסכמת שעליה היה אמור פסק הדין להישען וממילא זה המצב העובדתי היחיד". אף עניין זה אינו נוגע לטעות טכנית או לשגגה מקרית שנפלו בפסק הדין, אלא לעניין מהותי הקשור בהכרעה השיפוטית בהתבסס על קביעת ממצאים עובדתיים. ככל שסבורים המבקשים כי נפלה שגגה בקביעת ממצאים אלה, וממילא במסקנה מכוחם, מקומה להתברר בגדרי הליך ערעור. מבלי לגרוע מן האמור, אוסיף כי סבורני שלא נפלה טעות בעניין זה בפסק הדין משהוסכם על הצדדים כי בחינת הפגיעה בשוויון התמורות תהא ביחס לכלל רכיבי התמורה הניתנים לבעלי הדירות בהתאם להסכם. בהלימה, אין רלוונטיות להצהרות בלבד של החברה היזמית בעניין זה, אשר לא מצאו ביטוי במערכת ההסכמית שבין הצדדים, וממילא לא הוכחו לפניי כנדרש.

12. משהוריתי דחיית הבקשה, הנני להורות חיוב המבקשים לשלם לכל אחת מהנתבעות, בנפרד, הוצאות ההליך דנן בסך של 2,500 ש"ח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1728/2022
מס' בקשה: 5/480/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, י"ט סיוון תשפ"ו, 4 יוני 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו